RESUMÉ — Souběžně probíhající výkony rozhodnutí

119/2001 Sb.

Zdrojové znění: 1. 10. 2024.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Koordinuje střet více zákonem vymezených výkonů postihujících tentýž majetek.

Zásady a nosné koncepty: Pořadí, zabránění neslučitelným dispozicím a ochrana již nabytých procesních účinků.

Systematika: Obecná působnost, jednotlivé způsoby postihu a pravidla souběhu.

Subjekty a objekty: Soudy, exekutoři a další vymáhající orgány, oprávnění a povinný.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Zákon č. 119/2001 Sb. doplňuje OSŘ č. 99/1963 Sb., exekuční řád č. 120/2001 Sb. a zvláštní vymáhání. Insolvenční omezení mají vlastní účinky a nelze je zaměnit s pouhým pořadím exekucí.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Předmět úpravy

Tento zákon upravuje postup soudů, soudních exekutorů, správců daně a orgánů veřejné správy při provádění exekucí v případě, jsou-li exekucemi nařízenými soudem, správcem daně nebo orgánem veřejné správy nebo zahájenými u soudního exekutora souběžně postiženy tytéž věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty.

§ 14

(1) Postihují-li exekuce souběžně stejné nemovitosti povinného, provede se ta exekuce, která byla nejdříve nařízena; řízení v ostatních exekucích se ohledně této věci dnem právní moci jejich nařízení přerušují.

§ 15

(1) Oprávněný z exekuce, v níž bylo řízení podle § 14 přerušeno, může svou pohledávku přihlásit do prováděné exekuce k uspokojení z rozdělované podstaty nejpozději do zahájení dražebního jednání.

Podklad: 119-2001-Sb pravidla pro soubezne probihajici vykony rozhodnuti.pdf • 6 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 309 slov resumé včetně úvodu z 2302 slov vyčištěného podkladu (13,42 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.